

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 07/09/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula la declaración de impacto ambiental desfavorable del proyecto: Transformación a regadío para plantación de olivar, expediente S478/2025/TO/00056, situado en el término municipal de Calera y Chozas (Toledo). [2026/6767]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 4, como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.

La Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental estatal.

Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 6.1 determina los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

El proyecto denominado “Transformación a regadío para plantación de olivar”, Exp. S478/2025/TO/00056, se encuadra en el Anexo I, Grupo 1b, Cuando se desarrollen en áreas protegidas tal y como se definen en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza, así como en áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las siguientes actuaciones: 2º Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 ha (Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha).

El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 112/2023 de 9 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

1.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.

El promotor del proyecto “Transformación a regadío para plantación de olivar” es Shari Ann Sabin. La finca donde se proyecta la plantación está localizada en 12 parcelas del polígono 505 del paraje “Las Atalayuelas” del Término Municipal de Calera y Chozas (Toledo), siendo la superficie total de 39,8236 ha.

Polígono	Parcela	Superficie (ha)	Superficie riego nuevo olivar (ha)
505	60	10,9462	10,871382
505	61	3,8758	1,706000
505	52	4,5306	4,53047
505	53	4,8891	4,879874
505	54	4,8765	4,826206
505	55	1,1317	1,1317
505	56	1,0115	1,0115
505	57	0,7712	0,7712
505	58	1,5342	1,5342
505	59	2,6558	2,6558
505	10059	2,6183	2,6183
505	20059	3,5578	3,286929
Total		42,3987	39,823561

Las coordenadas U.T.M. ETRS89 de las diferentes tomas son las siguientes:

Toma	Polígono	Parcela	Coordenadas U.T.M.	Uso actual y previsto
1	505	61	X: 329.928 Y: 4.422.324	Actual: abrevadero explotación bovina/equina y riego por aspersión de forraje
2	505	61	X: 329.944 Y: 4.422.335	Futuro: uso actual + riego de olivar super-intensivo

Se pretende realizar una plantación de 39,8236 ha de olivar super-intensivo con un marco de plantación de 1,35 x 4 m.

Las instalaciones necesarias para la plantación de olivar en regadío serán:

- Tomas (sondeos) ya inscritos en el expediente SB -1263-2020 cuyo volumen total autorizado es de 6.706,50 m³/año destinado a ganado bovino/equino y riego de forraje para una superficie de 1,5 ha, con las tomas:
 - Toma 1 (sondeo): 400 mm de diámetro y 150 m de profundidad. Caudal solicitado previsto: 18 l/s
 - Toma 2 (sondeo): 400 mm de diámetro y 15 m de profundidad. Caudal solicitado previsto: 4,5 l/s
- Bombas de impulsión: En cada toma se instalará una bomba eléctrica sumergible que impulsará el agua hasta la superficie con la potencia necesaria para la ejecución de los riegos. A la salida de cada toma se acoplará una tubería de PVC que distribuirá el agua a toda la superficie regable mediante una red de tuberías de polietileno hasta los porta-goteros. Se prevé una potencia de 52 CV para la toma 1 y 6 CV para la toma 2.
- Instalación fotovoltaica: "En cuanto al suministro de energía eléctrica, en principio provendría de la instalación fotovoltaica prevista a instalar en la finca. Esta sería al menos 126 placas de 450 Wp (dimensiones 2,11 x 1,05 m), que supone una ocupación de unos 277 m² a ubicar en la parcela 61, que dispone de una superficie de 592 m².
- Red de abastecimiento: Se encargará de canalizar el agua desde el sondeo hasta cada uno de los olivos. Para ello se contará con una tubería general de PVC, una tubería primaria de PE, una red de tuberías secundarias de PE y la red portagoteros.
- Contador volumétrico: Se instalará un caudalímetro a la salida de cada sondeo dando cumplimiento a la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo.

El acceso a la finca se realiza desde el municipio de Calera y Chozas por la carretera CM-4130 y en el margen izquierdo de dicha vía se encuentra un camino (vía de servicio de la autovía A5) que lleva a la finca.

Alternativas

El estudio analiza distintas alternativas de cultivo y riego para una finca de 39,82 ha en Calera y Chozas, concluyendo que la opción más adecuada es la implantación de olivar super-intensivo en regadío mediante riego por goteo. No obstante, el servicio de Medio Natural de Toledo indica que la elección de alternativas no tiene en cuenta el impacto ambiental de cada una de ellas.

Las alternativas planteadas en el documento ambiental son:

Selección del cultivo

Se opta por el olivo porque:

- Es el cultivo predominante de la zona.
- Está bien adaptado a las condiciones climáticas y edáficas locales.
- Presenta una elevada rusticidad y resistencia a la sequía.
- Tiene uno de los menores requerimientos hídricos entre los cultivos de regadío.

Selección del sistema de riego

Se valoran tres alternativas:

- Riego por gravedad: menor coste de instalación, pero baja eficiencia, mayores pérdidas de agua y riesgo de erosión.
- Riego por aspersión: mejora la eficiencia respecto al riego por gravedad, aunque sigue presentando pérdidas de agua.
- Riego por goteo: máxima eficiencia hidráulica, menor consumo de agua y energía, mejor adaptación al olivar y posibilidad de automatización.

Por ello, se selecciona el riego por goteo como la opción ambiental y técnicamente más favorable.

Alternativas de cultivo analizadas

Alternativa 0: No actuación

- Mantener los cultivos herbáceos de secano actuales.
- Es la alternativa de menor impacto ambiental directo.
- Sin embargo, presenta una baja rentabilidad económica y riesgo de abandono de la actividad agraria.

Alternativa 1: Olivar tradicional de secano

- Baja densidad de plantación (80-120 árboles/ha).
- Producciones aproximadas de 5.000 kg/ha.
- Menor rentabilidad y productividad.

Alternativa 2: Olivar intensivo de regadío

- Densidad intermedia (200-600 árboles/ha).
- Producciones cercanas a 10.000 kg/ha.
- Mayor rentabilidad que el cultivo tradicional, aunque inferior al superintensivo.

Alternativa 3: Olivar superintensivo de regadío

- Alta densidad (1.000-2.000 árboles/ha).
- Producciones próximas a 13.000 kg/ha.
- Entrada rápida en producción.
- Recolección totalmente mecanizada.
- Mayor rentabilidad económica y menor coste de recolección.

Comparación ambiental y territorial

Para obtener una misma producción (517.707 kg de aceituna):

- El olivar superintensivo requiere 39,82 ha.
- El olivar intensivo necesitaría 51,77 ha.
- El olivar tradicional requeriría 103,54 ha.

Por tanto, el sistema superintensivo permite alcanzar la misma producción ocupando menos superficie y con un uso más eficiente del agua.

El estudio concluye que la Alternativa 3 (olivar superintensivo en regadío mediante riego por goteo) es la opción más favorable, al combinar:

- Mayor eficiencia en el uso del agua.
- Menor ocupación de suelo para una misma producción.
- Mejor rentabilidad económica.
- Menores costes de explotación y recolección.
- Impactos ambientales considerados compatibles o moderados y controlables mediante las medidas propuestas.

2.- Procedimiento realizado: información pública y consultas

El 05/02/2025, tiene entrada en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, documentación sobre el proyecto denominado "Transformación a regadío para plantación de olivar", Exp. S478/2025/TO/00056, situado en el término municipal de Calera y Chozas (Toledo) y cuyo promotor es Shari Ann Sabin, siendo de aplicación la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

El 28/11/2025 se envían consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas (respuestas recibidas de los marcados con asterisco, *):

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha - Servicio Provincial de la Agencia del Agua en Toledo
Agrupación Naturalista Esparvel
Asociación Nacional Micorriza

Asociación Naturalista Amigos del Guadylbas
Asociación Ornitológica Ardeidas
Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena
Asociación Toledo Aire Limpio
Ayuntamiento de Calera y Chozas*
Confederación Hidrográfica del Tajo *
Delegación Provincial Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Toledo - Servicio Desarrollo Rural y Políticas Ambientales Toledo *
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo - Servicio de Medio Natural de Toledo *
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Toledo *
Delegación Provincial de Sanidad en Toledo - Servicio Salud Publica Toledo *
Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Servicio Cultura Toledo*
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha *
Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha
Fundación Global Nature
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)

Una vez realizadas las consultas, conforme al artículo 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta de los organismos no señalados con asterisco (“*”), este órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos más relevantes, entre los que destacan:

El 05/12/2025 se recibió contestación de la Delegación provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo – Servicio de Cultura en el que esta delegación informa favorablemente el proyecto.

El 09/12/2025 se firmó informe por los Agentes Medioambientales en el que, entre otros aspectos, se indica que el proyecto no está iniciado.

El 12/12/2025 se recibió contestación del Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en el que se comunica que el proyecto no interfiere en zonas regables de interés general.

El 15/12/2025 se inicia el período de Información Pública del Estudio de Impacto Ambiental, mediante la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con la Anuncio de 04/12/2025. No se reciben alegaciones al mismo.

El 18/12/2025 se recibió contestación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha (Toledo). Posteriormente, se realiza un requerimiento de información complementaria ya que se comentan carencias existentes del EslA y se solicita documentación complementaria para su informe sobre el proyecto de transformación a regadío. En concreto, se pidió aclarar el acceso a la finca desde el camino de servicio de la A-5, indicando si se utilizaría un acceso ya existente o si será necesario construir uno nuevo, aportando en este caso una descripción técnica y un plano del mismo. También justificar el tráfico previsto, especificando el tipo y número de vehículos que utilizarán dicho acceso (turismos, camiones, tractores, etc.), tanto durante la fase de obras como durante la explotación agrícola. También el promotor debía aportar un plano a escala suficiente donde se representen las zonas de protección de la carretera (dominio público, servidumbre, afección y limitación a la edificabilidad) y la ubicación de todas las actuaciones del proyecto respecto a ellas.

El 02/02/2026 se recibió informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El informe concluye que el proyecto de transformación a regadío es ambientalmente viable desde el punto de vista hidrológico. El aprovechamiento de aguas subterráneas solicitado, con un volumen máximo de 95.203 m³/año, se considera compatible con el Plan Hidrológico del Tajo, siempre que se cumplan las medidas de protección ambiental y control del uso del agua.

El 05/02/2026 se recibió notificación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha indicando el archivo del proyecto en esa demarcación.

El 16/02/2026 se recibió informe desfavorable del Servicio de Medio Natural de Toledo. Las afecciones producidas por el proyecto se indican en el Apartado 3 de esta resolución.

Con fecha 11/03/2026 se notifica al promotor la publicación de los informes resultantes de las consultas en la aplicación Nevía, por si considera que debe presentar alegaciones a alguno de ellos antes de la resolución del procedimiento.

Con fecha 24/03/2026, el promotor presenta información adicional que consideramos alegaciones a una comunicación anterior de 16/02/2026 por parte del Servicio de Medio Natural de Toledo.

El 13/04/2026 el Ayuntamiento de Calera y Chozas firma un informe de compatibilidad urbanística del proyecto en el que se informa favorablemente respecto de la concesión de la Licencia Urbanística solicitada.

El 17/04/2026 el Servicio de Medio Natural de Toledo se reitera respecto al informe desfavorable emitido anteriormente.

Los informes recibidos en el Órgano Ambiental, son analizados y las respuestas recibidas se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto, incorporándose, en base a su relevancia, en esta declaración de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones, o en el apartado Cuarto de Conclusión.

3.- Resumen del análisis técnico del expediente y fundamentos de inviabilidad.

Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, una vez examinado el estudio de impacto ambiental y considerando que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y que la información pública se ha llevado conforme a la ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.

3.1 Características y ubicación del proyecto

El proyecto pretende llevar a cabo la transformación a regadío por goteo de 39,8236 ha para una plantación de olivar super-intensivo en 12 parcelas (52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 10059, y 20059) del polígono 505 del T.M. de Calera y Chozas (Toledo). Está dentro del paraje “Las Atalayuelas” del término municipal de Calera y Chozas.

El marco de plantación es de 1,35 x 4 m. Se instalará un sistema de riego directo por bombeo solar, ubicando los paneles solares sobre la cubierta de la edificación existente en la parcela. Las dos tomas (sondeos) son existentes y se pretende mantener los usos actuales y ampliar para el riego de la plantación del olivar superintensivo.

Según se informa el Ayuntamiento de Calera y Chozas, tras consultar las vigentes NN. SS. Municipales, la parcela objeto de este informe está clasificada como Suelo Rústico y tiene diversas calificaciones:

- Como no urbanizable de especial protección natural – grado 3º (SRNUEP-NA-3º), la zona oeste de la parcela.
- Como no urbanizable de especial protección ambiental – Vías Pecuarias (SRNUEP-AM-vp), el límite norte de la parcela, al estar afectada por la zona de protección de la cañada Real Leonesa.
- Como suelo rústico de reserva (SRR), el resto de la parcela, según consta en el plano de Ordenación 14.1b de la Modificación Puntual vigente, aprobada definitivamente en mayo de 2.015.

Para la superficie y parcelas del proyecto hay una inscripción de aguas con expediente “SB-1263/2020”, destinada a riego por aspersión de forraje y abrevadero de ganado bovino y equino.

La Distancia a Suelo Urbano es de al menos 3 km de Gamonal, perteneciente al municipio de Talavera de la Reina (Toledo). En cuanto a núcleos de población relativamente importantes, las parcelas objeto de estudio del proyecto están a al menos unos 10 km del centro de Talavera de la Reina. El ámbito de estudio incluye el área regable, así como el entorno en el que los distintos posibles impactos pueden ser apreciados.

Según el EsIA, la Distancia a infraestructuras desde el limite exterior de la finca de interés es la siguiente:

Infraestructura	Distancia o ubicación
Autovía A5 y vía de servicio	Limita por el norte con toda la finca
Carretera CM-4130	728 m hacia el Este de la finca
Carril de la Raya de Chozas	Limita por el oeste con la finca

Según informa el Ayuntamiento de Calera y Chozas, De acuerdo con los artículos III- 6.6.2.1. y III-6.6.6 de las NN.SS., en la zona calificada como SRNU especial protección natural grado 3º y Suelo rústico de reserva (SRR) la actividad que se pretende realizar es compatible con el Planeamiento Urbanístico Vigente, figurando en la ficha correspondiente a la zona, dentro del apartado a) y c) de los Actos de aprovechamiento permitidos.

Las parcelas objeto de interés para la transformación a riego presentan actualmente el uso de tierras arables de secano y pastizal y no cuentan con un coeficiente de regadío. En concreto, según los datos aportados por Sigpac,

las parcela 60 y 61 del polígono 505 del TM de Calera y Chozas tiene uso pastizal, al menos desde 2019, por lo que están afectadas por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Por tanto, estas parcelas no tienen un uso agrícola.

La finca se encuentra en zonas de conservación de la biodiversidad de la Red Natura 2000, correspondientes a la ZEPA “Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas-- ES030_ZEPAES0000168” y al LIC “Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas- ES030_LICSES0000168”.

Si bien el área propuesta para la plantación no se ubica sobre áreas críticas, sí se localiza a una distancia de 700 m aprox. de las áreas críticas del águila imperial ibérica, buitre negro, cigüeña negra y águila perdicera. Además, dichas parcelas se ubican sobre zonas de importancia para águila imperial ibérica y buitre negro, especies incluidas en el catálogo de especies amenazadas del Castilla-La Mancha. También se encuentra sobre el IBA “Llanos de Oropesa”. Por otra parte, el servicio de Calidad Ambiental de Toledo observa que el proyecto se encuentra a unos 18 km de zona de presencia estable y reproductora de lince ibérico.

En el caso de la presencia de aves esteparias, si bien el documento ambiental aportado indica la no presencia de las mismas, el Servicio de Medio Natural tiene constancia de avistamientos de especies en el entorno (ver anexo), no siendo suficiente 3 visitas en el mismo mes para determinar la presencia o no de las mismas. El Servicio de Medio Natural de Toledo tiene constancia de la presencia en las parcelas contiguas a las parcelas de plantación, de especies protegidas, como la avutarda, el sisón, el aguilucho pálido y aguilucho cenizo y el cernícalo vulgar y cernícalo primilla, así como de la existencia de dos nidos de águila imperial ibérica a una distancia aproximada de 5 y 3 kilómetros. La ubicación de los nidos, junto con la presencia de conejo en la zona de riego, como comenta el documento ambiental aportado por el promotor, hace probable que la zona se utilice como cazadero por dicha especie.

El proyecto se encuentra contiguo a la parcela la vía pecuaria ‘Cañada Real de Extremadura’, según indican los Agentes medioambientales y el Servicio de Medio Natural de Toledo.

En cuanto a Zonas protegidas, el proyecto está dentro del área de captación de la zona sensible “Embalse de Azután– ES030ZSENECM495” y de la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar- ES030_ZVULES42_5”.

En cuanto a aguas superficiales, según la cartografía consultada del Geoportal: <https://sig.mapama.gob.es/geoportal/>, la zona de actuación se encuentra fuera de zona de policía de cauces. En relación a las aguas subterráneas, las actuaciones se asientan sobre la masa de agua subterránea “Talavera- ES030MSBT030.015”.

El proyecto se encuentra atravesado en su interior por el Arroyo de Chiclana. Respecto a las aguas minerales/termales, tras revisar el catastro minero en julio de 2026, se observa que parte del proyecto se ubica en zona de aguas minerales/termales, concretamente en aguas minerales /termales “Aguas del Soto”.

En su informe de consultas previas, el informe recibido a fecha 02/02/2026 desde la Confederación Hidrográfica del Tajo menciona los siguientes expedientes relacionados con el asunto de este informe:

- SB-0672/2003: con fecha 29 de mayo de 2003 se resolvió la inscripción de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a abrevadero, en la parcela 61 del polígono 5, TM Calera y Chozas (Toledo), a nombre de Shari Ann Sabin y Santiago Cortijo Pelayo.
- SB-1263/2020: con fecha 15 de marzo de 2021 se resolvió la inscripción de un aprovechamiento de aguas subterráneas de dos captaciones con destino a riego por aspersión de forrajes y uso ganadero (abrevadero bovino y equino), en la parcela 61 del polígono 505, TM Calera y Chozas (Toledo), a nombre de Shari Ann Sabin y Santiago Cortijo Pelayo.
- C-0034/2025: relativo a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas a derivar mediante dos puntos de toma y/o captación (sondeo y pozo) con destino a riego por goteo de 39,8236 ha de olivar, riego por aspersión de 1,50 ha de forraje, usos ganaderos de 100 cabezas de ganado vacuno y usos ganaderos de 50 cabezas de ganado equino, en las parcelas 60, 61, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10059 y 20059 del polígono 505 del término municipal de Calera y Chozas (Toledo), a nombre de Shari Ann Sabin. Este expediente se encuentra en tramitación en la Confederación.

3.2 Afección a la Red Natura 2000 y en Hábitats de Interés Comunitario (HIC) y fauna amenazada

Según indica el informe del Servicio de Medio Natural, en relación al impacto del regadío, el sistema de plantación en super-intensivo resulta contraproducente con relación a la conservación del entorno. La mayor parte de las parcelas

se encuentra en espacio Red Natura 2000, en concreto en la ZEC-ZEPA Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas (ES0000168), siendo la zonificación C (zona de uso especial) y B (zona de uso compatible). Esta zona está estrechamente ligada a la importancia o protección de aves esteparias, las cuales aparecen en el entorno donde se pretende ubicar la plantación.

El Servicio de Medio Natural también remarca que, haciendo alusión al plan de gestión del espacio Red Natura 2000 (punto 9.13.1. del mismo, Proyectos de Hidráulica Agrícola y Transformación en Regadío), la actividad pretendida consiste en un cambio de cultivo de herbáceo a leñoso, además de un cambio de uso en la superficie de pastizal, lo cual requiere autorización previa por parte del Servicio de Medio Natural. Además, haciendo alusión al punto 9.13.2. de dicha normativa y con relación al aumento de superficie para leñosos, desde la fecha oficial de la ZEPA (febrero de 1998) ha habido un incremento de la superficie destinada a cultivos de leñosos.

El agente medioambiental corrobora la afección al espacio protegido (todas las parcelas excepto la 60 y la 61 forman parte del LIC-ZEPA Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas) y en cuanto a fauna amenazada afectará a todas las aves esteparias especialmente al sisón y a la avutarda. A nivel de paisaje, remarca el gran impacto visual del cultivo en espaldera, que modificaría de manera ostensible el paisaje de la zona.

Por otro lado, el agente ubica en la zona abundantes lagunas temporales que forman parte de una red de humedales donde suele haber especies de flora sensible como la *Marsilea strigosa* protegida por la Directiva Hábitat 92/43/CEE anexos II, IV y V, incluida en el Catálogo Español de Especies Protegidas (CEEa), en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA) y en la Lista Roja de Flora Vascular Española, y la *Isoetes histrix* incluida en el CEEa y en el CREA

Respecto a la fauna existente en la zona, el estudio ambiental expone una lista de fauna potencial, y en cuanto a inventario en campo, realizan 3 visitas para concluir la ausencia de esteparias. Tanto el Servicio de Medio Natural como el de Calidad Ambiental consideran que el inventario faunístico es insuficiente al no incluir un inventario descriptivo y de seguimiento de avifauna propio y adecuado para un proyecto de evaluación ambiental ordinaria y no permitir un análisis de la posible afección que permita decir si las parcelas del proyecto son realmente adecuadas para la fauna o no.

El marco previsto para la plantación en super-intensivo, es improbable que especies como las rapaces puedan utilizar la superficie afectada como cazadero, por lo que, el impacto no se podría considerar compatible como establece el estudio. Con relación a la pérdida de hábitat, en concreto para aves esteparias, el documento establece que la presencia humana y elementos antrópicos hace suponer que las especies seleccionarán otras áreas más alejadas. El promotor ha elaborado un plano a fin de excluir las áreas que se han considerado inadecuadas, resultado una zona teórica adecuada y concluyendo que no habrá afecciones directas ni indirectas para las aves esteparias. Esta zonificación teórica es insuficiente para determinar el impacto a la fauna.

Por todo ello, con fecha de firma 16/02/2026, el informe del Servicio de Medio Natural considera desfavorable en base a los objetivos establecidos para la ZEPA ES0000168, siendo el prioritario el de mantener la estructura de hábitats esteparios, evitando las transformaciones del medio que introduzcan elementos verticales, fragmentación o pérdida de pastizales que sirvan como zonas de alimentación y reproducción de las aves esteparias, así como que la actividad pretendida supone la sustitución de un cultivo herbáceo y un pastizal permanente por una plantación de leñosos en super-intensivo de una superficie elevada. El impacto generado en el medio supone la pérdida de calidad de hábitats para las especies mencionadas, siendo estos esenciales para las mismas y no pudiendo garantizarse la ausencia de efectos adversos al espacio Red Natura 2000.

Con fecha 24/03/2026 el promotor presenta alegaciones a los informes recibidos y a raíz del informe desfavorable del Servicio de Medio Natural. En las alegaciones el promotor argumenta que el terreno tiene una baja capacidad para albergar aves esteparias debido a su reducida superficie útil y a la fragmentación causada por infraestructuras y actividades existentes. El promotor considera que la falta de observaciones de aves esteparias durante los trabajos de campo se considera coherente con la escasa calidad del hábitat, aunque se ofrecen estudios adicionales si fueran necesarios. Aunque parte de la zona se encuentra en una ZEPA, se sostiene que la afección es no significativa por la limitada funcionalidad ecológica y el grado de alteración ya existente. Así, se pide reconsiderar el informe desfavorable al entender que no valora adecuadamente la realidad del hábitat y que los posibles impactos no están suficientemente justificados técnicamente.

Posteriormente, el Servicio de Medio Natural contesta reiterándose en lo expuesto en el informe previamente emitido teniendo en cuenta las características del proyecto solicitado y los avistamientos de especies incluidas en

el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. Concretamente se reafirma en el hábitat estepario de las parcelas objeto de estudio. La intensificación agrícola supondría efectos negativos por aumento de la verticalidad del paisaje, pérdida de hábitat funcional de alimentación y nidificación de aves esteparias, fragmentación y pérdida de conectividad, no siendo compatible con el plan de gestión del espacio protegido por pérdida de hábitat estepario y reducción de áreas de caza para rapaces, incluida la posible afección al águila imperial ibérica.

Por último, las medidas correctoras establecidas por el promotor están seleccionadas únicamente por criterios agrícolas, no garantizan suficientemente la conservación de las especies presentes.

Así, el Servicio de Medio Natural de Toledo concluye que la transformación de secano a regadío, así como la incorporación de olivar en régimen super-intensivo supone una pérdida de hábitat para las especies de las cuales se tiene constancia de su presencia. En este sentido, las características del proyecto presentado suponen un impacto negativo al entorno.

3.3 Afección sobre el sistema hidro morfológico

Según indica el Agente Medioambiental en su informe en las parcelas objeto de proyecto discurre el Arroyo de Chiclana, el cual puede verse afectado por la plantación. El aumento de captación de agua puede afectar el acuífero disminuyendo el nivel freático, siendo una zona de lagunas temporales de la red de humedales de CLM. El Servicio de Medio Natural hace alusión a posible contaminación difusa a causa de los productos químicos a emplear en la plantación.

De manera adicional, en relación a las aguas minerales/termales, desde el Servicio de Calidad Ambiental de Toledo hemos observado que parte del proyecto se ubica en zona de aguas minerales/termales, concretamente en “Aguas del Soto”.

Por parte de Confederación Hidrográfica del Tajo, se indica que al tratarse de una actividad que puede suponer la incorporación de fertilizantes nitrogenados a las masas de agua, se debe valorar la compatibilidad de la solicitud con relación al logro de los objetivos ambientales. Dado que el drenaje de la parcela se efectuaría hacia la masa de agua superficial “Embalse de Azután” afectada por la contaminación por nitratos de acuerdo con la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General del Agua, se desprende que las medidas implantadas hasta la fecha no han sido suficientes para prevenir este tipo de contaminación.

4.- Conclusión

A tenor de todo lo expuesto y en aplicación del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE y en virtud de lo establecido para las Zonas Sensibles en el artículo 56 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza, se concluye que la actuación pretendida supondría un grave deterioro de los valores naturales del entorno, por lo que resulta incompatible con la conservación de los mismos. Por todo ello, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, considera que el proyecto “Transformación a regadío para plantación de olivar” (Exp. S478/2025/TO/00056) es ambientalmente no viable.

En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 112/2023 de 25 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial, teniendo en cuenta los recursos naturales presentes en su ámbito de actuación y su afección sobre la Red Natura 2000 con la categoría de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), reservada para lugares con relevantes hábitats naturales y especies amenazadas, y designada en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, concretamente se ubica en el LIC ZEC-ZEPA “Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas” (ES0000168), determina, a los solos efectos ambientales, la inviabilidad del proyecto, al considerar que las actuaciones propuestas son incompatibles con la conservación de la ZEPA “Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas”, por lo que se formula la presente declaración de impacto ambiental, desfavorable.

5.- Otras consideraciones

a) Publicación

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

b) Recursos

De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.

c) Publicación de la denegación del proyecto

Por último, y de conformidad con el artículo 42 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación.

Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.

Se adjunta anexo cartográfico.

Toledo, 7 de septiembre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

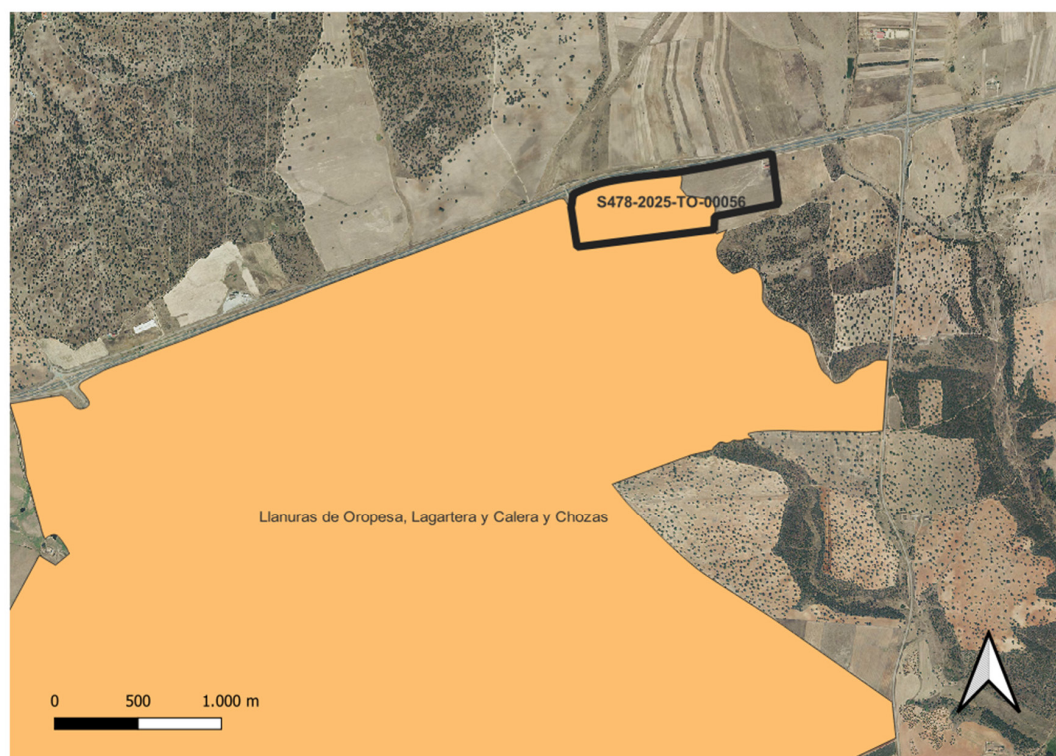
ANEXO CARTOGRÁFICO S478/2025/TO/00056

Imagen nº 1. Ubicación de las parcelas del proyecto dentro de la zona ZEPA. Fuente: Servicio de Calidad Ambiental.

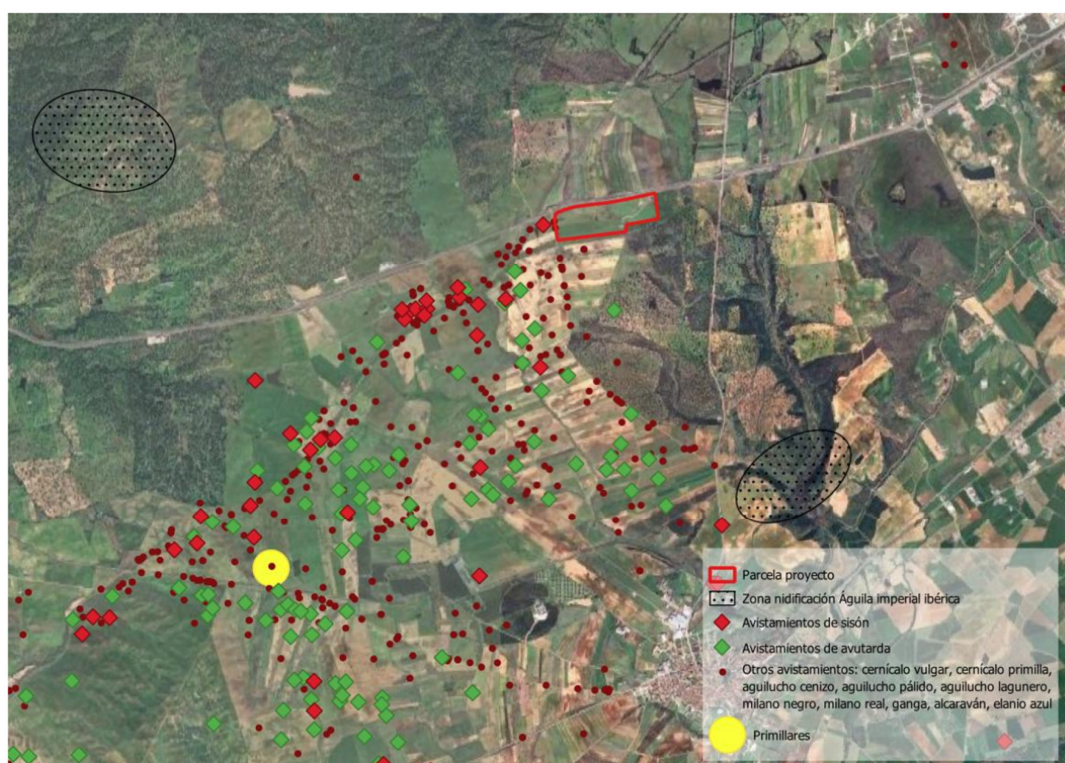


Imagen nº 2. Avistamientos en el entorno del proyecto. Fuente: informe del servicio de Medio Natural de Toledo.